СВОЁ ДЕЛО — 7부 2화

Контрактное производство (위탁 생산)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 7부 2화 · 서사 기능: 도입: Год 6, 11월 — 셰레메티예보 첫눈, 소희의 첫 겨울 모스크바; 올가와 6년 편지 끝의 첫 대면(«Каждая запятая» / “당신 편지를 세 번”); 한지수 계약서 42쪽(러·한 병기, 소희가 품질 12쪽 추가); «Если не записано — не было» — “내가 먼저 말했다”; 소희 “점심은 나중 — 비행기에서 읽었다”; 장면1: ① 목적 — 사양은 세진 것, 변경은 양측 서면만(코르닐로바 조건 = 소희 “나도 떠난다”) ② 품질 — 제조자: 로트별 사양·QMS 적합성 / 위탁자(등록증 보유자): 시장 유통 제품, 감독 기관·환자 앞 책임 → 먼저 배상 후 구상권(регресс); 원인 분석 30일(보관 샘플 5년) + 올가의 추정 «не ответил за тридцать дней — причина считается производственной»(라리사의 석 달) → 소희 «На стороне пациентки. Как Миронова. Это одна сторона» ③ 제7항 보험 증권 상호 인정 «чтобы не было дыры между нами»(이리나 “증권 사이의 빈칸에 환자”, 보험사 서신 원본 요구) ④ 포장은 원주 새 인쇄소, 원판은 세진 금고, 인쇄소 연례 감사(소희 직접) — 키릴 보고서 사본 요구 → “한국어로, 우리가 번역”; 장면2: 회수 — 생산 원인 = 제조자 전액, 시장 원인 = 위탁자, 위조 = 반반(«Мы оба потерпевшие»); 회수 결정권은 등록증 보유자 — 소희 통보 24시간 → 올가 «Двенадцати» → «Я быстрая»; 최소 주문량 5천 → 이리나(첫해 8천 예상, 냉장고의 돈·유효 기간) 2,500 → 한지수 3천(첫해) + 세진 주문 합적; 도윤 “논평” 농담; 가격 — 이리나 “비용은 우리가 → 낮게” vs 한지수 +5% → 올가 “더 위에?” → 이리나 “비싼 이유는 시술 이후 — 다른 돈” → 세진과 같은 가격, 3년 차 재검토(함께 쓰는 공식); 절정: 제6장 — 5년 떠날 권리 vs «Формула не покидает Вонджу. Никогда» → 올가 «право на пустую коробку… Я не подписываю права, которые нельзя исполнить»; 41/42쪽 교착; 한지수 “성분은 대표의 인생 — 당신의 판지처럼”; 소희의 “엔지니어식” 해법 — 기술 문서 공증인 예치(эскроу): 개봉 조건 ①파산 ②6개월 공급 중단 ③법원의 품질 불량 판단; “좋으면 성분은 우리 것, 나쁘면 당신 것” = 올가 «презумпция наоборот»; 키릴 “봉투 속이 진짜인지?” → 함께 봉인·영상·서명; 윤(서울 새벽 1시) «Сохи никогда не придумывает плохо… Нужно было просто отправить её в Москву. Под снег»; 마무리: 파트리아르시 연못 — 소희 “20년 아무도 안 읽는 서류”; 6년 전 올가의 질문 40개 → 울었다가 “15년 만에 전부 읽은 사람” → 행복(남편은 이해 못 함); «Мы одной породы… Мы любим тех, кто нас проверяет»; «Сохи» / «Ольга» — 이름 부르기; 소희 47세 “20년 만의 첫 회의 아이디어”; 올가 52세 “올해 새벽 4시에 대표와 ты”; «Сначала — сорок вопросов. Потом соджу»
- 배경: Год 6, 11월 셋째 주 월요일 오전 10시 셰레메티예보 → 오후 2시 파벨레츠카야 회의실 → 4시 → 저녁 7시 → 밤 9시 파트리아르시 연못
- 등장인물: Алексей Воронцов, Ирина Белова, Ольга Миронова, Кирилл Сомов, Чон Сохи(세진 품질·인허가 팀장), Хан Джису(세진 법무), До Юн
- 비즈니스 스킬: 위탁 생산 계약(사양·품질·책임·구상권·보험·회수·최소 주문량·가격), 교착 해소(기술 문서 에스크로), 상대방 실무자와의 신뢰
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~60단어). 문법 초점(C1): 계약 문체(Изготовитель обязуется…; Заказчик, как держатель…, отвечает за…), 명사화(соответствие спецификации, взаимное признание полисов, депонирование технической документации), 무인칭 간주(причина считается производственной), 형동사(согласованной сторонами).
- ты/вы: 올가↔소희 вы(«Миронова-сси», «госпожа Чон») → 이름(«Сохи», «Ольга») → 마지막 줄 올가 ты(«Неси»); 알렉세이↔도윤 ты; 한지수↔모두 вы.
- 복선 설치: 계약 42쪽 — 사양 변경 서면·30일 추정·보험 상호 인정·위조 비용 반반·회수 12시간·MOQ 3천·같은 가격(3년 차 재검토) · 에스크로 — 세 가지 개봉 조건 · 원주 새 인쇄소, 연례 감사 보고서(한국어) · 소희↔올가 이름 부르기, 소주 약속(→7부 8화 Качество 원주 감사)

대본

도입 — Год 6, 11월 셋째 주 월요일 오전 10시, 셰레메티예보 공항 — 첫눈

DOYUN Лёша! Мы здесь, у выхода. Сохи первый раз в Москве зимой, и она, честно говоря, в шоке.

SOHEE Здравствуйте. Здесь очень много снега, а в Вонджу так не бывает. И очень холодно, я не ожидала.

OLGA Госпожа Чон, наконец-то мы встретились! Шесть лет у нас были только письма. Я Миронова.

SOHEE Миронова-сси, я вас знаю, каждую вашу запятую. Я читала все ваши письма, и каждое по два раза.

OLGA А я ваши читала по три раза, особенно то письмо про «двойное назначение».

HAN Хан Джису, добрый день. Договор у меня: сорок две страницы, на русском и корейском, параллельно.

IRINA Сорок две страницы? А я почему-то думала, что будет двадцать, не больше.

HAN Сначала было двадцать, но потом госпожа Чон добавила раздел о качестве ещё на двенадцать страниц.

SOHEE Потому что качество — это главное. Если не записано — не было, так я всегда говорю.

OLGA «Если не записано — не было». Госпожа Чон, вы говорите точно так же, как я.

SOHEE Нет, это вы говорите, как я, потому что я первая это сказала, шесть лет назад. Доюн помнит.

DOYUN Помню, конечно. Она сказала это в самый первый день, когда мы обсуждали досье.

ALEKSEY Машина уже ждёт. Сначала гостиница, потом обед, а работать начнём завтра с утра, чтобы вы отдохнули.

SOHEE Нет, обед потом. Сначала договор, сегодня. Я не спала в самолёте, потому что читала его всю дорогу.

IRINA Госпожа Чон, я вас уже люблю. Ольга, это точно твой человек, вы с ней найдёте общий язык.

장면1 — 같은 날 오후 2시, 파벨레츠카야 회의실 — 품질과 책임

HAN Раздел первый, предмет договора: «Изготовитель обязуется производить изделие по спецификации, согласованной сторонами, под товарным знаком заказчика». Есть вопросы?

OLGA Один вопрос: «по спецификации, согласованной сторонами». Чья это спецификация — ваша или наша?

SOHEE Наша. Гель тот же, формула та же, как у Седжина, поэтому спецификация наша. Изменения можно делать только письменно и только с согласия обеих сторон.

OLGA Согласна, это даже наше собственное условие. Доктор Корнилова сказала, что если формулу изменят ради цены, она уйдёт.

SOHEE Корнилова-сси так сказала? Она права, и я тоже уйду, если такое случится.

HAN Раздел второй, качество. Изготовитель отвечает за соответствие каждой партии спецификации и требованиям системы менеджмента качества. Заказчик, как держатель регистрационного удостоверения, отвечает за изделие в обращении на рынке, перед регулятором

и перед пациентом. Это стандартная формулировка для контрактного производства, и она используется почти везде.

IRINA Давайте я переведу на человеческий язык. Если гель плохой, виноваты вы, а если пациентке плохо, отвечаем мы. Правильно я понимаю?

HAN Почти. Если пациентке плохо, первыми отвечаете вы, а потом мы выясняем почему. Если причина в производстве, то возможен регресс к изготовителю.

OLGA Регресс, то есть сначала мы платим пациентке, а потом взыскиваем с вас. Это стандартно, и я не спорю. Но мне нужно другое — срок. Сколько времени вы будете выяснять причину: неделю, месяц, год? От этого зависит, сколько пациентка будет ждать своих денег.

SOHEE Анализ занимает тридцать дней. У нас есть архивные образцы каждой партии, и мы храним их пять лет.

OLGA Тридцать дней — это хорошо. Но давайте запишем: если изготовитель не ответил за тридцать дней, причина считается производственной. Это презумпция.

HAN Презумпция против изготовителя? Это очень жёстко, госпожа Миронова, я должна это сказать.

OLGA Это дисциплина, госпожа Хан. Я не хочу ждать ответа полгода, пока пациентка ждёт денег, а клиника объяснений. Однажды я три месяца ждала результата повторного анализа, и он просто подтвердил первый. За эти три месяца не изменилось ничего, кроме числа пострадавших, поэтому больше я не жду.

SOHEE Миронова-сси права. Если мы не ответили за тридцать дней, значит, мы плохие. Я согласна. Хан Джису, пиши.

HAN Госпожа Чон, простите, а вы вообще на чьей стороне в этих переговорах?

SOHEE Я на стороне пациентки, как и Миронова. Это одна и та же сторона, поэтому спорить не о чем.

OLGA Госпожа Хан, запишите, пожалуйста, и это тоже. Мне очень нравится эта сторона.

ALEKSEY Можно вопрос про страховку? Кто у нас будет страховать ответственность — вы или мы?

HAN Каждый страхует своё: мы страхуем производство, а вы обращение на рынке. Но вот здесь, в пункте семь, есть взаимное признание полисов. Страховщики обеих сторон согласуют условия заранее, чтобы не было ситуации, когда каждый говорит: «Это не наш случай», и чтобы между нами не осталось дыры.

IRINA Дыра между полисами — это я видела на аудите. Два полиса, а между ними пустота, и в этой пустоте пациентка.

HAN Поэтому и нужен пункт семь. Мы уже спросили своих страховщиков, и они согласны всё согласовать.

IRINA Тогда покажите их письмо, пожалуйста. Мне нужен не пересказ, а само письмо.

HAN Вот оно, на английском языке, с подписью и печатью, как вы и просили.

OLGA Тогда пункт семь принят. Дальше: кто отвечает за упаковку? Коробка наша, голограмма наша, наклейка тоже наша.

SOHEE Упаковку печатаем мы в Вонджу, по вашему макету и под нашим контролем. Типография новая, не та, что раньше.

KIRILL Не та, которая продала макеты Седжина? Можно я тогда спрошу подробнее про эту новую типографию?

SOHEE Можно. Аудит типографии мы делаем каждый год, и я сама его провожу. Макеты лежат только у нас в сейфе. После Глеба мы делаем так.

KIRILL Тогда я хочу получать копию акта аудита каждый год, для нашего комплаенса.

SOHEE Будет вам копия на русском. Я сама переведу, плохо, но переведу.

OLGA Плохо не надо. Пришлите на корейском, а мы переведём сами, каждую запятую.

SOHEE Хорошо, пришлю на корейском. Вы всё равно переведёте лучше, чем я.

HAN Теперь раздел третий — отзыв партии. Если возникает необходимость отозвать…

IRINA Подождите, мне нужно пять минут. Я пересчитываю страховку, потому что цифры после пункта семь поменялись.

HAN Хорошо, пять минут перерыва. Госпожа Чон, вам принести кофе?

SOHEE Нет, лучше чай, русский, с лимоном. Доюн сказал, что в Москве так правильно.

장면2 — 오후 4시, 같은 회의실 — 회수, 최소 수량, 가격

HAN Раздел третий, отзыв. Если отзыв происходит по причине производства, все расходы несёт изготовитель, а если по причине рынка — заказчик.

IRINA А что именно значит «по причине рынка»? Мне нужно понимать, какие случаи сюда попадают.

HAN Например, неправильное хранение у дистрибьютора, ошибка в маркировке, которую сделал заказчик, или подделка.

OLGA Подделка? Нет, подделка — это не наша причина, потому что подделку делает третье лицо. Это должна быть отдельная строка.

HAN Хорошо. Тогда за подделку расходы пополам. Мы оба потерпевшие, так будет справедливо.

OLGA Пополам — принято. И ещё одно: решение об отзыве принимает держатель удостоверения, то есть мы, а не вы.

SOHEE Не мы? Но если я вижу проблему на заводе, я хочу отозвать партию сама, сразу же.

OLGA Вы сообщаете нам в тот же день, и мы отзываем в тот же день. По закону отвечает держатель, и если вы отзовёте партию без нас, регулятор спросит именно нас, а мы ничего не знаем и не можем ему ничего объяснить.

SOHEE В тот же день, хорошо. Тогда давайте запишем так: «в течение двадцати четырёх часов».

OLGA Нет, давайте лучше двенадцати часов, потому что для пациентки каждый час важен.

SOHEE Двенадцати, хорошо, я согласна. Я работаю быстро, вы увидите.

HAN Раздел четвёртый — минимальная партия. Мы предлагаем пять тысяч шприцев.

IRINA Пять тысяч? «Ладога» — новая марка, и её пока никто не знает. В первый год мы продадим, может быть, восемь тысяч, если всё пойдёт хорошо. Пять тысяч одной партией — это больше половины года на складе, то есть деньги, замороженные в холодильнике, и срок годности, который идёт, пока они лежат.

HAN Если партия меньше пяти тысяч, линия не окупается: нужна отдельная наклейка, отдельная упаковка и переналадка.

IRINA Тогда давайте в первый год две тысячи пятьсот, а потом пять тысяч, когда марка пойдёт.

HAN Три тысячи в первый год, и это наше последнее слово, госпожа Ирина.

IRINA Три тысячи — принято. Но с правом объединять заказ с «Седжином», потому что одна отгрузка означает меньше логистики.

HAN Это… разумно, я должна признать. Да, мы согласны.

DOYUN Хан Джису согласилась очень быстро. Это значит, что она сама хотела предложить то же самое.

HAN Доюн, это уже не перевод, а комментарий. Пожалуйста, переводи только то, что я говорю.

DOYUN Извините. Перевожу точно, слово в слово: «Разумно. Да».

IRINA Раздел пятый, цена, и я начну, если можно. «Ладога» — тот же гель, что и «Седжин»: тот же завод, та же линия. Но расходы на регистрацию, на марку, на запуск и на продвижение несём мы, все целиком, а Седжин их не несёт. Поэтому цена производства для нас должна быть ниже, а не выше.

HAN Ниже? Скорее наоборот: отдельная линия упаковки, отдельный контроль, отдельный архив образцов. Поэтому цена плюс пять процентов.

IRINA Плюс пять? Тогда нам придётся продавать «Ладогу» дороже «Седжина», и врачи спросят: за что?

OLGA Подождите, Варвара ведь сказала «выше». Может быть, дороже — это как раз правильно для нас?

IRINA Дороже, но не потому, что производство дороже, а потому, что «после укола». Это разные деньги: первые идут Седжину, а вторые работают на пациенток.

HAN Тогда компромисс: та же цена, что у «Седжина», без плюс пяти процентов, но с третьего года — пересмотр.

IRINA С третьего года, но по формуле, которую я напишу, а не по чьему-то желанию.

HAN По формуле, которую мы напишем вместе, чтобы она была честной для обеих сторон.

IRINA Вместе — принято. «Почти», как говорил ваш президент, но на этот раз почти всё.

절정·전환 — 저녁 7시, 같은 회의실 — 성분과 떠날 권리

HAN Раздел шестой, срок и расторжение. Право уйти через пять лет у нас записано.

OLGA Записано, но есть проблема: уйти куда? Марка наша, удостоверение наше, а формула и технология ваши. Через пять лет мы уйдём с правом, с маркой, с удостоверением — и с пустой коробкой, потому что ни один другой завод не сделает «Ладогу» без формулы. Это право на бумаге, а не в жизни.

HAN Формула не покидает Вонджу никогда, и это не обсуждается. Президент сказал об этом отдельно.

OLGA Я не прошу формулу, госпожа Хан. Алексей сказал вашему президенту: мы просим право, а не формулу, и президент согласился. Но право без формулы — это право на пустую коробку. Я юрист, и я не подписываю права, которые нельзя исполнить, потому что это хуже, чем отсутствие права.

HAN Тогда это тупик. Мы не можем дать формулу, а вы не можете уйти без неё.

IRINA Получается тупик: сорок одна страница согласована, а одна страница — нет.

HAN Президент сказал, что формула — это его жизнь, тридцать лет работы. Как ваша картонка.

ALEKSEY Понимаю, картонку я бы тоже никому не отдал. Может, сделаем перерыв минут на десять?

SOHEE Нет, не надо перерыв. Можно я скажу? У меня есть идея, простая, корейская.

HAN Госпожа Чон, это юридический вопрос, а не технический, вы же понимаете.

SOHEE Вопрос юридический, но идея инженерная. Формула лежит в сейфе, так пусть она лежит в другом сейфе — у нотариуса.

OLGA Депонирование, эскроу? Вы предлагаете депонировать техническую документацию у третьего лица?

SOHEE Да, депонировать. Мы не отдаём, вы не берёте, а нотариус держит. Он открывает только если есть условие.

HAN А какое условие? Нужно, чтобы оно было записано очень точно.

SOHEE Условий три: банкротство, нет поставок шесть месяцев, и суд сказал, что качество плохое.

IRINA Банкротство, остановка поставок и решение суда — это риски, которые я могу посчитать.

OLGA А что будет через пять лет, если мы просто захотим уйти, без всякой вашей вины?

SOHEE Тогда вы уходите без формулы. Если мы хорошие, формула остаётся наша, а вы уходите с маркой. Это честно.

OLGA Это… честно. Если вы хорошие, формула ваша, а если плохие, формула наша. Мне нравится, ведь это презумпция наоборот.

KIRILL А кто проверит, что в конверте лежит настоящая формула, а не что-нибудь другое?

SOHEE Вы проверите. Вы приезжаете и смотрите, как мы запечатываем. Будет видео, будут подписи, всё вместе.

HAN Надо позвонить президенту, потому что это его решение, а не моё.

DOYUN Я позвоню. В Сеуле сейчас час ночи, но он не спит, он ждёт нашего звонка.

HAN Он всегда всё знает заранее, и это, честно говоря, иногда раздражает.

DOYUN Президент говорит: «Сохи придумала? Тогда да. Сохи никогда не придумывает плохо». И ещё он смеётся и говорит: «Двадцать лет она молчала на всех совещаниях, и двадцать лет я ждал, когда она заговорит. Нужно было просто отправить её в Москву, под снег». Это точный перевод, я ничего не добавляю.

마무리 — 밤 9시, 파트리아르시 연못 — 눈 위의 두 사람

OLGA Госпожа Чон, договор закончен, все сорок две страницы. Теперь можно говорить не про договор.

SOHEE Двадцать лет я пишу документы, и никто их не читает. Директор подписывает, не читая.

OLGA А я читаю все страницы, причём каждую по три раза, такая уж у меня привычка.

SOHEE Да, я знаю. Шесть лет назад вы прислали сорок вопросов, и я плакала, потому что думала, что вы злая.

OLGA А что было потом, когда вы перестали плакать?

SOHEE А потом я поняла, что вы первый человек за пятнадцать лет, который прочитал всё, до последней таблицы и до сноски. Я была счастлива весь вечер. Муж спросил, что случилось, и я

сказала: русский юрист прислал сорок вопросов. Он не понял. Странно, да? Сорок вопросов, а я счастлива.

OLGA Совсем не странно. Мы с вами одной породы, госпожа Чон: мы любим тех, кто нас проверяет.

SOHEE Можно просто Сохи, без «госпожи». В Корее так нельзя, но здесь Москва и снег.

OLGA Тогда и я просто Ольга, без Петровны. В Москве так тоже нельзя с первого дня, но мы с вами нарушители.

SOHEE Ольга, хорошо. Сегодня я придумала эскроу, и это первый раз за двадцать лет, когда у меня была идея на совещании. А мне сорок семь.

OLGA Самое время, поверьте. Мне пятьдесят два, и в этом году я перешла на «ты» с директором, в четыре утра.

SOHEE В четыре утра? Почему так поздно, или, вернее, так рано?

OLGA Потому что мы читали документы всю ночь, как вы и как я. Это единственное время, когда люди говорят правду.

SOHEE Тогда в следующий раз я приеду к вам на проверку, чтобы читать всю ночь. Ольга, я принесу соджу.

OLGA Неси. Только сначала сорок вопросов, а уже потом соджу, иначе мы ничего не прочитаем.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	контрактное производство	위탁 생산	전편. 핵심 표현.
2	Изготовитель обязуется производить изделие по спецификации, согласованной сторонами.	제조자는 당사자 간 합의한 사양에 따라 제품을 생산할 의무를 진다.	장면1. 계약 문구.
3	изделие в обращении на рынке	시장 유통 중인 제품	장면1.
4	регресс к изготовителю	제조자에 대한 구상권	장면1.
5	Причина считается производственной.	원인은 생산상의 것으로 간주된다.	장면1. 추정 조항.
6	взаимное признание полисов	보험 증권의 상호 인정	장면1.
7	Расходы пополам. Мы оба потерпевшие.	비용은 반반. 우리 둘 다 피해자다.	장면2.
8	минимальная партия	최소 주문량(MOQ)	장면2.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
9	депонирование технической документации	기술 문서 예치(에스크로)	절정.
10	Я не подписываю права, которые нельзя исполнить.	이행할 수 없는 권리에는 서명하지 않는다.	절정.

② 비즈니스 컬처 노트 — 러시아–한국 위탁 생산 계약의 핵심

자사 브랜드(OEM) 계약에서 러시아 측(브랜드 소유자·등록증 보유자)과 한국 측(제조자)의 책임은 다음처럼 나뉘는 것이 일반적이다: ① 사양(спецификация) 은 제조자의 것이되, 변경은 양측 서면 합의로만 ② 제조자는 로트별 적합성, 브랜드 소유자는 시장 유통 제품에 대해 규제 기관과 환자 앞에서 책임 — 이후 구상권(регресс) 으로 정산 ③ 원인 조사 기한과 기한 경과 시 추정(презумпция) 을 정해 두면 분쟁이 길어지지 않는다 ④ 회수(отзыв) 결정권은 등록증 보유자에게 — 제조자는 짧은 시간 안에 통보 ⑤ 성분·공정을 넘기지 않으려는 제조자와 “떠날 권리”가 필요한 브랜드 소유자 사이의 교착은 기술 문서 에스크로(공증인 예치, 개봉 조건 명시)로 푸는 경우가 많다. 한국 측 실무자는 공식 회의에서 말을 아끼는 경우가 많으므로, 회의 밖의 신뢰가 결정적이다.

③ 실무 템플릿 — 에스크로 조항(Условие о депонировании)

> 1. Изготовитель депонирует техническую документацию (рецептура, технологический процесс, спецификации) у _____ (нотариус, город) в запечатанном виде.
> 2. Запечатывание производится в присутствии представителей обеих сторон, с видеофиксацией и подписями.
> 3. Документация передаётся Заказчику только при наступлении одного из условий: (а) банкротство Изготовителя; (б) отсутствие поставок более ____ месяцев; (в) вступившее в силу решение суда о несоответствии качества.
> 4. В иных случаях, включая расторжение по инициативе Заказчика, документация остаётся у Изготовителя.

④ 긴 발화 분석

> OLGA (절정): “Я не прошу формулу, госпожа Хан. Алексей сказал вашему президенту: мы просим право, а не формулу, и президент согласился. Но право без формулы — это право на пустую коробку. Я юрист, и я не подписываю права, которые нельзя исполнить, потому что это хуже, чем отсутствие права.”

구조	러시아어	기능
① 오해 차단	Я не прошу формулу.	부정 대격
② 근거 인용 + 동의 확인	Алексей сказал…: мы просим право, а не формулу, и президент согласился.	간접 인용 + и로 기정사실화

구조	러시아어	기능
③ 논리 반전	Но право без формулы — это право на пустую коробку.	은유적 정의
④ 원칙	Я юрист, и я не подписываю права, которые нельзя исполнить,	신분 + нельзя + 완료상 부정사
⑤ 비교 결론	потому что это хуже, чем отсутствие права.	потому что + 비교급 + 명사화

활용 패턴: “Я не прошу… Мы просим…, а не…, и… согласился. Но… без… — это… Я…, и я не подписываю…, которые нельзя…, потому что это хуже, чем…” 연결 표현: а не · и · без + 생격 · потому что · хуже, чем 연습: 형식적으로만 존재하는 권리를 실질화해 달라고 요구하는 발언을 35~60단어로.

⑤ 문법·강세 노트

단어	강세	메모
изготови́тель	-ви́-	제조자
зака́зчик	-ка́з-	위탁자, 발주자
специфика́ция	-ка́-	사양
ре́гресс	ре́-	구상권
презу́мпция	-зу́м-	추정
депони́рование	-ни́-	예치
о́тзыв (па́ртии)	о́т-	(로트) 회수 ※ отзы́в = 평가
попола́м	-ла́м	반반

о́тзыв vs отз**ы́**в: 강세에 따라 «о́тзыв партии»(회수) / «отзы́в клиента»(후기) — 계약서에서 혼동 주의. считаться + 조격: «Причина считается производственной» — ~로 간주되다.

한국어 번역

도입 — Год 6, 11월 셋째 주 월요일 오전 10시, 셰레메티예보 공항 — 첫눈

도윤 료샤! 우리 여기 출구 쪽이야. 소희 씨는 겨울 모스크바가 처음인데, 솔직히 충격받았어.

소희 안녕하세요. 여기는 눈이 정말 많아요. 원주는 이렇지 않아요. 그리고 너무 추워요, 예상 못 했어요.

올가 정 팀장님, 드디어 만났네요! 6년 동안 편지만 주고받았죠. 미로노바예요.

소희 미로노바 씨, 알아요, 쉼표 하나하나까지요. 보내신 편지는 전부, 하나하나 두 번씩 읽었어요.

올가 난 팀장님 편지를 세 번씩 읽었어요. 특히 「이중 용도」에 관한 편지는요.

한지수 한지수입니다, 안녕하세요. 계약서는 제가 가져왔어요. 42페이지, 러시아어와 한국어 병기예요.

이리나 42페이지요? 왠지 20페이지 정도일 줄 알았는데요.

한지수 처음엔 20페이지였는데, 정 팀장님이 품질 조항을 12페이지 더 추가하셨어요.

소희 품질이 제일 중요하니까요. 기록되지 않았으면 — 없었던 거예요. 난 늘 그렇게 말해요.

올가 「기록되지 않았으면 — 없었던 것」. 정 팀장님, 꼭 나처럼 말하시네요.

소희 아니요, 미로노바 씨가 나처럼 말하는 거예요. 6년 전에 내가 먼저 말했으니까요. 도윤 씨가 기억해요.

도윤 물론 기억해요. 서류 얘기하던 바로 첫날 그러셨어요.

알렉세이 차가 벌써 기다려요. 먼저 호텔, 그다음 점심이고, 쉬실 수 있게 일은 내일 아침부터 해요.

소희 아니요, 점심은 나중에. 먼저 계약서, 오늘이요. 비행기에서 안 잤어요, 오는 내내 읽었거든요.

이리나 정 팀장님, 벌써 좋아졌어요. 올가, 확실히 당신 사람이네요. 둘이 말이 잘 통하겠어요.

장면1 — 같은 날 오후 2시, 파벨레츠카야 회의실 — 품질과 책임

한지수 제1장, 계약의 목적. 「제조자는 당사자들이 합의한 사양에 따라 위탁자의 상표로 제품을 생산할 의무를 진다」. 질문 있으세요?

올가 하나 있어요. 「당사자들이 합의한 사양에 따라」. 그게 누구의 사양이죠, 그쪽 거예요, 우리 거예요?

소희 우리 거요. 젤도 같고 성분도 세진과 같으니까 사양은 우리 거예요. 변경은 서면으로만, 그리고 양쪽 동의가 있을 때만 할 수 있어요.

올가 동의해요. 오히려 우리 쪽 조건이에요. 코르닐로바 선생님이 가격 때문에 성분을 바꾸면 떠나겠다고 하셨거든요.

소희 코르닐로바 씨가 그렇게 말했어요? 맞는 말씀이에요. 그런 일이 생기면 나도 떠날 거예요.

한지수 제2장, 품질. 제조자는 각 로트가 사양과 품질경영시스템 요건에 적합할 책임을 집니다. 위탁자는 등록증 보유자로서 감독 기관과 환자에 대해 시장 유통 중인 제품에 책임을 집니다. 위탁 생산의 표준 문구이고, 거의 모든 곳에서 씁니다.

이리나 제가 사람 말로 옮겨 볼게요. 젤이 나쁘면 그쪽 잘못이고, 환자가 나빠지면 우리 책임이다. 제가 맞게 이해했나요?

한지수 거의요. 환자가 나빠지면 먼저 책임지는 건 여러분이고, 그다음 저희가 원인을 밝혀요. 원인이 생산이면 제조자에게 구상권을 행사할 수 있어요.

올가 구상권, 그러니까 먼저 우리가 환자에게 배상하고, 그다음 그쪽에서 받아 낸다는 거죠. 표준이고 반대 안 해요. 하지만 내가 필요한 건 다른 거예요 — 기한. 원인을 밝히는 데 얼마나 걸려요? 일주일, 한 달, 1년? 그에 따라 환자가 돈을 얼마나 기다릴지가 정해져요.

소희 분석은 30일 걸려요. 로트마다 보관 샘플이 있고, 5년 동안 보관해요.

올가 30일이면 좋아요. 하지만 이렇게 적어 두죠. 제조자가 30일 안에 답하지 않으면 원인은 생산으로 간주한다. 추정 조항이에요.

한지수 제조자에게 불리한 추정이요? 이건 말씀드려야겠는데, 아주 가혹하네요, 미로노바 변호사님.

올가 규율이에요, 한 변호사님. 환자는 돈을, 클리닉은 설명을 기다리는데 반년씩 답을 기다리고 싶지 않아요. 한 번은 재분석 결과를 석 달 기다렸는데, 결국 첫 분석을 확인했을 뿐이었어요. 그 석 달 동안 바뀐 건 피해자 숫자뿐이었죠. 그래서 더는 안 기다려요.

소희 미로노바 씨 말이 맞아요. 30일 안에 답 못 하면 우리가 나쁜 거예요. 동의해요. 한지수 씨, 적어요.

한지수 정 팀장님, 죄송한데 이 협상에서 대체 어느 편이세요?

소희 미로노바 씨처럼 환자 편이에요. 그건 같은 편이니까 다툴 게 없어요.

올가 한 변호사님, 그것도 적어 주세요. 그 편이 정말 마음에 들어요.

알렉세이 보험에 대해 질문해도 될까요? 책임 보험은 누가 들어요, 그쪽이에요, 우리예요?

한지수 각자 자기 몫을 들어요. 우리는 생산을, 여러분은 시장 유통을요. 그런데 여기 제7항에 보험 증권 상호 인정이 있어요. 양측 보험사가 미리 조건을 맞춰서, 서로 「우리 사고가 아니다」라고 하는 상황이 없도록, 우리 사이에 구멍이 남지 않도록 하는 거예요.

이리나 증권 사이의 구멍 — 감사할 때 봤어요. 증권 두 개, 그 사이엔 빈칸, 그리고 그 빈칸 안에 환자가 있었죠.

한지수 그래서 제7항이 필요해요. 우리 보험사에는 이미 물어봤고, 조율에 동의했어요.

이리나 그럼 그 서신을 보여 주세요. 요약이 아니라 서신 자체가 필요해요.

한지수 여기 있어요. 요청하신 대로 영어로, 서명과 직인까지 있어요.

올가 그럼 제7항은 합의. 다음, 포장은 누가 책임지죠? 상자도, 홀로그램도, 라벨도 우리 거예요.

소희 포장은 원주에서 우리가 인쇄해요. 여러분 시안으로, 우리 관리 아래에서. 인쇄소는 새 곳이에요, 예전 그곳이 아니에요.

키릴 세진 원판을 팔아넘긴 그곳 말고요? 그럼 그 새 인쇄소에 대해 좀 더 자세히 물어봐도 될까요?

소희 돼요. 인쇄소 감사는 해마다 하고, 내가 직접 해요. 원판은 우리 금고에만 있어요. 글레브 이후로 그렇게 해요.

키릴 그럼 감사 보고서 사본을 해마다 받고 싶어요. 우리 컴플라이언스용으로요.

소희 러시아어 사본을 드릴게요. 내가 직접, 서툴지만 번역할게요.

올가 서툴면 안 돼요. 한국어로 보내 주세요. 우리가 직접, 쉼표 하나하나 번역할게요.

소희 좋아요, 한국어로 보낼게요. 어차피 그쪽이 나보다 잘 번역할 거예요.

한지수 이제 제3장, 로트 회수예요. 회수가 필요해지면…

이리나 잠깐만요, 5분만 주세요. 제7항 이후로 숫자가 바뀌어서 보험을 다시 계산하고 있어요.

한지수 좋아요, 5분 휴식. 정 팀장님, 커피 갖다 드릴까요?

소희 아니요, 차가 좋아요. 러시아식으로 레몬 넣어서요. 도윤 씨가 모스크바에선 그게 맞는 거래요.

장면2 — 오후 4시, 같은 회의실 — 회수, 최소 수량, 가격

한지수 제3장, 회수. 생산이 원인인 회수는 모든 비용을 제조자가 부담하고, 시장이 원인이면 위탁자가 부담해요.

이리나 「시장이 원인」은 정확히 뭐예요? 어떤 경우가 여기 들어가는지 알아야 해요.

한지수 예를 들어 유통사의 부적절한 보관, 위탁자가 만든 표시 오류, 아니면 위조요.

올가 위조요? 아니요, 위조는 우리 원인이 아니에요. 위조는 제3자가 하니까요. 그건 별도 항목이어야 해요.

한지수 좋아요. 그럼 위조는 비용 반반. 우리 둘 다 피해자니까 그게 공정하겠죠.

올가 반반 — 합의. 그리고 하나 더. 회수 결정은 등록증 보유자, 즉 그쪽이 아니라 우리가 해요.

소희 우리가 아니라고요? 그래도 공장에서 문제를 보면 내가 직접, 바로 회수하고 싶어요.

올가 팀장님은 그날 바로 우리에게 알리고, 우리가 그날 바로 회수해요. 법적으로 책임지는 건 보유자라서, 우리 없이 회수하면 감독 기관은 바로 우리한테 묻는데, 우리는 아무것도 모르고 아무 설명도 못 하게 돼요.

소희 그날 바로, 좋아요. 그럼 이렇게 적어요. 「24시간 이내」.

올가 아니요, 12시간으로 하죠. 환자에게는 한 시간 한 시간이 중요하니까요.

소희 12시간, 좋아요, 동의해요. 나 일 빨리 해요, 보시게 될 거예요.

한지수 제4장, 최소 주문량. 저희는 주사기 5천 개를 제안해요.

이리나 5천 개요? 「라도가」는 새 브랜드라 아직 아무도 몰라요. 첫해엔 잘 풀려야 8천 개쯤 팔 거예요. 한 번에 5천 개면 1년의 절반 이상이 창고에 있다는 거고, 그건 냉장고에 얼어붙은 돈이고, 쌓여 있는 동안에도 흘러가는 유효 기간이에요.

한지수 5천 개 미만이면 라인이 수지가 안 맞아요. 별도 라벨, 별도 포장, 라인 재설정이 필요하거든요.

이리나 그럼 첫해엔 2,500개로 하고, 브랜드가 자리 잡으면 그다음에 5천 개로 하죠.

한지수 첫해 3천 개. 이게 저희 마지막 제안이에요, 이리나 씨.

이리나 3천 개 — 합의. 대신 「세진」 주문과 합칠 권리를 주세요. 한 번에 선적하면 물류가 줄어드니까요.

한지수 그건… 인정할 수밖에 없네요, 합리적이에요. 네, 동의해요.

도윤 한지수 씨가 아주 빨리 동의했네. 그건 그분도 같은 걸 제안하려 했다는 뜻이야.

한지수 도윤 씨, 그건 통역이 아니라 논평이에요. 제가 하는 말만 옮겨 주세요.

도윤 죄송해요. 정확히, 한 마디 한 마디 옮기면: 「합리적이네요. 좋아요」.

이리나 제5장, 가격. 괜찮으면 제가 시작할게요. 「라도가」는 「세진」과 같은 젤이에요. 같은 공장, 같은 라인. 그런데 등록, 브랜드, 출시, 홍보 비용은 전부 우리가 부담하고, 세진은 부담 안 해요. 그러니까 우리에 대한 생산 단가는 높을 게 아니라 낮아야 해요.

한지수 낮게요? 오히려 반대예요. 별도 포장 라인, 별도 관리, 별도 샘플 보관. 그래서 가격은 플러스 5퍼센트예요.

이리나 플러스 5요? 그럼 「라도가」를 「세진」보다 비싸게 팔아야 하고, 의사들이 물을 거예요. 뭐 때문에?

올가 잠깐, 바르바라가 「더 위에」라고 했잖아. 비싼 게 오히려 우리한테 맞는 걸 수도 있지 않아?

이리나 비싸야죠, 하지만 생산이 비싸서가 아니라 「시술 이후」 때문에요. 다른 돈이에요. 앞의 돈은 세진에게 가고, 뒤의 돈은 환자들을 위해 쓰여요.

한지수 그럼 절충안이요. 「세진」과 같은 가격, 플러스 5퍼센트 없이. 대신 3년 차부터 재검토.

이리나 3년 차부터요. 단, 누구의 기분이 아니라 제가 쓰는 공식으로요.

한지수 양쪽 모두에게 공정하도록, 우리가 함께 쓰는 공식으로요.

이리나 함께 — 합의. 대표님 말씀처럼 「거의」지만, 이번엔 거의 다예요.

절정·전환 — 저녁 7시, 같은 회의실 — 성분과 떠날 권리

한지수 제6장, 기간과 해지. 5년 뒤 떠날 권리는 적혀 있어요.

올가 적혀 있죠. 그런데 문제가 있어요. 떠나서 어디로 가죠? 브랜드도, 등록증도 우리 거지만 성분과 기술은 그쪽 거예요. 5년 뒤 우리는 권리, 브랜드, 등록증을 들고 빈 상자와 함께 떠나요. 어떤 다른 공장도 성분 없이 「라도가」를 못 만드니까요. 종이 위의 권리지, 현실의 권리가 아니에요.

한지수 성분은 절대로 원주를 떠나지 않아요. 협상 대상이 아니에요. 대표님이 따로 말씀하셨어요.

올가 성분을 달라는 게 아니에요, 한 변호사님. 알렉세이가 대표님께 성분이 아니라 권리를 달라고 했고, 대표님이 동의하셨어요. 하지만 성분 없는 권리는 빈 상자에 대한 권리예요. 난 변호사고, 이행할 수 없는 권리엔 서명하지 않아요. 그건 권리가 없는 것보다 나쁘니까요.

한지수 그럼 교착 상태네요. 우리는 성분을 못 주고, 여러분은 그것 없이 못 떠나고요.

이리나 교착이네요. 41페이지는 합의됐는데, 한 페이지가 안 돼요.

한지수 대표님이 성분은 당신 인생, 30년의 일이라고 하셨어요. 여러분의 판지처럼요.

알렉세이 이해해요. 나도 판지는 아무한테도 안 줄 거예요. 10분쯤 휴식할까요?

소희 아니요, 휴식 필요 없어요. 내가 말해도 돼요? 아이디어가 있어요. 간단하고, 한국식이에요.

한지수 정 팀장님, 이건 기술 문제가 아니라 법적인 문제예요. 아시잖아요.

소희 문제는 법적이지만, 아이디어는 엔지니어식이에요. 성분은 금고에 있어요. 그러니까 다른 금고, 공증인 금고에 두면 돼요.

올가 예치, 에스크로요? 기술 문서를 제3자에게 예치하자는 거예요?

소희 네, 예치. 우리는 안 주고, 그쪽은 안 가져가고, 공증인이 보관해요. 조건이 있을 때만 열어요.

한지수 어떤 조건이요? 아주 정확하게 적어야 해요.

소희 조건은 세 개예요. 파산, 6개월간 공급 없음, 그리고 법원이 품질이 나쁘다고 판단했을 때.

이리나 파산, 공급 중단, 법원 판결 — 제가 계산할 수 있는 위험들이네요.

올가 그럼 5년 뒤에 그쪽 잘못이 전혀 없이 우리가 그냥 떠나고 싶으면 어떻게 돼요?

소희 그럼 성분 없이 떠나요. 우리가 좋으면 성분은 우리 거고, 그쪽은 브랜드를 갖고 떠나요. 그게 정직해요.

올가 그건… 정직하네요. 그쪽이 좋으면 성분은 그쪽 거, 나쁘면 성분은 우리 거. 마음에 들어요. 거꾸로 된 추정이니까요.

키릴 봉투 안에 다른 게 아니라 진짜 성분이 들어 있는지는 누가 확인해요?

소희 그쪽이 확인해요. 와서 우리가 봉인하는 걸 봐요. 영상도, 서명도 함께 남겨요.

한지수 대표님께 전화해야 해요. 제 결정이 아니라 대표님 결정이니까요.

도윤 내가 걸게. 서울은 지금 새벽 1시지만, 안 주무셔. 우리 전화를 기다리셔.

한지수 대표님은 늘 모든 걸 미리 아세요. 솔직히 가끔 짜증 나요.

도윤 대표님 말씀: 「소희가 생각해 냈어? 그럼 됐어. 소희는 나쁜 생각을 한 적이 없어」. 그리고 웃으시면서 이렇게 말씀하셔: 「20년 동안 모든 회의에서 침묵했고, 20년 동안 언제 말할지 기다렸어. 그냥 모스크바로, 눈 속으로 보냈어야 했어」. 정확한 통역이에요, 보태지 않았어요.

마무리 — 밤 9시, 파트리아르시 연못 — 눈 위의 두 사람

올가 정 팀장님, 계약은 끝났어요, 42페이지 전부. 이제 계약 말고 다른 얘기를 해도 돼요.

소희 20년 동안 서류를 쓰는데, 아무도 안 읽어요. 사장님은 안 읽고 서명해요.

올가 난 모든 페이지를 읽어요, 그것도 세 번씩. 그게 내 습관이에요.

소희 네, 알아요. 6년 전에 질문 40개를 보내셨죠. 나쁜 사람인 줄 알고 울었어요.

올가 그럼 울음을 그치고 나서는 어땠어요?

소희 그다음엔 알았어요. 이 사람은 15년 만에 처음으로 마지막 표까지, 각주까지 전부 읽은 사람이구나. 저녁 내내 행복했어요. 남편이 무슨 일 있냐고 물어서, 러시아 변호사가 질문 40개를 보냈다고 했어요. 남편은 이해 못 했어요. 이상하죠? 질문 40개인데 행복하다니.

올가 전혀 안 이상해요. 우린 같은 종족이에요, 정 팀장님. 우리를 확인하는 사람을 사랑하죠.

소희 「팀장님」 말고 그냥 소희라고 해요. 한국에선 안 되는데, 여긴 모스크바고 눈이 오니까요.

올가 그럼 나도 그냥 올가, 페트로브나 없이. 모스크바에서도 첫날부터는 안 되는 거지만, 우린 규칙 위반자들이니까.

소희 올가, 좋아요. 오늘 에스크로를 생각해 냈어요. 20년 만에 처음으로 회의에서 아이디어를 냈어요. 나 마흔일곱이에요.

올가 믿어요, 딱 좋은 때예요. 난 쉰둘인데, 올해 새벽 4시에 대표하고 말을 놓았어요.

소희 새벽 4시에요? 왜 그렇게 늦게, 아니, 그렇게 이르게요?

올가 당신처럼, 나처럼 밤새 서류를 읽었으니까요. 사람들이 진실을 말하는 유일한 시간이에요.

소희 그럼 다음엔 밤새 읽으러 점검하러 올게요. 올가, 소주 가져올게요.

올가 가져와. 단, 먼저 질문 40개, 그다음에 소주야. 안 그러면 아무것도 못 읽어.